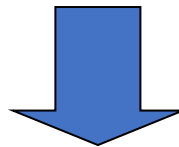
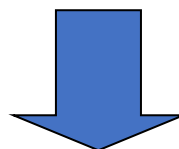


FUENTES DEL DERECHO



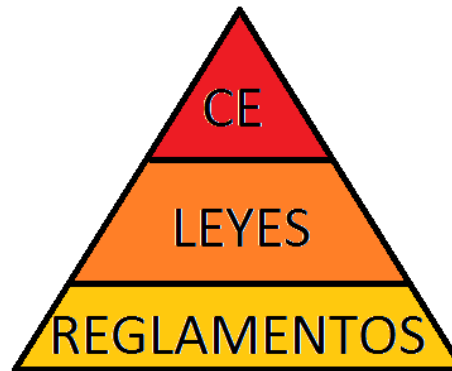
Para poder entender el sistema de Fuentes del Derecho debemos tener claros algunos conceptos:

1. Las Fuentes del Derecho son todas aquellas NORMAS que rigen en nuestro ordenamiento jurídico.
2. Las NORMAS nos las imponemos los ciudadanos para facilitar la convivencia.
3. Las NORMAS pueden ser escritas y NO escritas. (**ejemplo;** Ley publicada en el BOE y Costumbre o Derecho Consuetudinario)
4. Entre los diferentes tipos de NORMAS existe una JERARQUIA. (**ejemplo;** La LEY esta por encima del REGLAMENTO.)
5. La CONSTITUCION es la NORMA SUPREMA de nuestro país. (todas las demás normas están subordinadas a ella)



La jerarquía normativa es un principio jurídico por el cual las normas de un ordenamiento jurídico se ordenan mediante un sistema de prioridad, según el cual unas normas tienen preferencia sobre otras; para establecer tal prioridad se pueden usar distintos criterios, como son, por ejemplo, la validez de la norma basada en otra previa superior, la función de la norma, la preferencia en la aplicación de la norma o el diferente órgano político del que surge la norma. Con la jerarquía normativa se ordenan diferentes elementos del ordenamiento jurídico, de modo que este consigue unidad y coherencia.

La Constitución Española en su art. 9.3 establece que la Constitución garantiza el principio de jerarquía normativa. En el art. 1 del Código Civil también se acoge la jerarquía normativa, sobre todo en sus referencias a la prioridad de las fuentes del Derecho que deben aplicarse: así la ley tiene preferencia sobre la costumbre, y ambas sobre los principios generales del Derecho. En este precepto resulta especialmente valioso para el principio de jerarquía normativa el art. 1.2 que establece: Carecerán de validez las disposiciones que contradigan una de rango superior.



Entendido ya, que **La Constitución Española es la NORMA SUPREMA** de nuestro ordenamiento pasemos a el siguiente eslabón; **LA LEY**, y sigamos con mas conceptos que debemos tener claros.

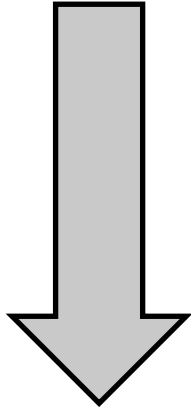
- Dentro de las LEYES las tenemos con distintos nombres, pero todas están en un plano de igualdad, ninguna se posiciona por encima de otra. Una **LEY ORGANICA** no es superior a una **LEY ORDINARIA**, simplemente regulan materias distintas y necesitan distintas mayorías para ser aprobadas.
- La **POTESTAD** para dictar **NORMAS** con **RANGO DE LEY** la tienen las **CORTES GENERALES** (Congreso – Senado y **LES CORTS** en la Comunitat Valenciana) **con dos excepciones.**
- **Excepciones-** El **GOBIERNO** en dos casos pueden dictar NORMAS CON RANGO DE LEY. Se denomina **LEGISLACION DELEGADA**, ambas tienen el control del **PARLAMENTO** una con **CONTROL PREVIO (DECRETOS LEGISLATIVOS)** y otra con **CONTROL POSTERIOR (DECRETO LEY)**

LAS VAMOS A ESTUDIAR A TRAVES DE LOS SIGUENTES ESQUEMAS.

LEYES ORDINARIAS, LEYES ORGÁNICAS, DECRETOS LEGISLATIVOS Y DECRETOS LEYES

En este esquema analizaremos las normas **CON RANGO DE LEY** emanadas de las **CORTES GENERALES** o de **LES CORTS VALENCIANAS**:
LAS LEYES ORDINARIAS.

LEYES ORDINARIAS



La Constitución no contiene una definición de las mismas.

Son leyes ordinarias aquellas que se aprueban siguiendo el procedimiento legislativo ordinario y que no afectan a materias reservadas a ley orgánica.

El procedimiento legislativo ordinario se regula en los artículos 87 a 92 de la Constitución Española, en los artículos 109-129 Reglamento Congreso y en los artículos 104-128 Reglamento del Senado.

La Constitución establece alguna remisión concreta a la ley para la regulación de determinadas cuestiones o materias.

POTESTAD:

- **LAS CORTES GENERALES**
- **LES CORTS VALENCIANAS**

- *Estatuto de los trabajadores (art. 35.2)*
- *Colegios profesionales (art. 36)*
- *Las fundaciones (art. 34)*
- *Regulación organizaciones profesionales (art. 52)*
- *Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno (art. 98.4)*
- *El estatuto de los funcionarios públicos (art. 103.3)*
- *El Patrimonio del Estado y el Patrimonio nacional (art. 132)*
- *La ley de Presupuestos Generales del Estado (art. 134) Etc.*

**En este esquema analizaremos las normas CON RANGO DE LEY emanadas de las CORTES GENERALES:
LAS LEYES ORGANICAS.**

**EXCLUSIVIDAD DE LAS
CORTES GENERALES**

Son leyes orgánicas:

**LEYES
ORGÁNICAS
(Art. 81 CE)**

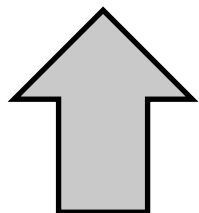
La aprobación, modificación o derogación exigirá **MAYORÍA ABSOLUTA DEL CONGRESO**, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

- Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
- Las que aprueban los Estatutos de Autonomía
- Las que aprueban el Régimen electoral general
- Las demás previstas en la Constitución

- Regulación bases de la organización militar (art. 8)
- Regulación Defensor del Pueblo (art. 54)
- Suspensión individual de derechos 17.2 y 18.2 y 3 (art. 55.2)
- Abdicaciones y renuncias o dudas de hecho o derecho sobre el orden de sucesión Corona (art. 57.5)
- Iniciativa popular (art. 87.3)
- Modalidades de referéndum (art. 92.3)
- Autorización celebrar tratados internacionales de cesión de competencias derivadas CE (art. 93)
- Estatuto Fuerzas y Cuerpos Seguridad (art. 104.2)
- Composición y competencia Consejo Estado (art. 107)
- Estados de alarma, excepción y sitio (art. 116.1 CE)
- Poder Judicial (art. 122.1)
- Déficit estructural máximo Estado y CC.AA y principios de estabilidad presupuestaria (art. 135 CE)
- Tribunal Cuentas (art. 136.4)
- Alteración límites provinciales (art. 141.1)
- Constitución una nueva CC.AA (art. 144)
- Reforma Estatutos Autonomía (art. 147.3)
- Leyes de transferencia de materias de titularidad estatal (art. 150.1)
- Regulación recursos financieros de las CC.AA (art. 157)
- Tribunal constitucional (art. 165)

En este esquema analizaremos las normas CON RANGO DE LEY emanadas del GOBIERNO o CONSELL por DELEGACION de las CORTES GENERALES o de LES CORTS VALENCIANAS: LOS DECRETOS LEGISLATIVOS.

POTESTAD:
-GOBIERNO
-CONSELL



**DECRETOS
LEGISLATIVOS
(Art. 82-85)**

Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas que no estén reservadas a LO

- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de DECRETOS LEGISLATIVOS

La delegación legislativa deberá otorgarse:

LEY DE BASES: Cuando su objeto sea la formación de textos articulados

- Las leyes de bases delimitarán con precisión:
 - El objeto y alcance de la delegación legislativa
 - Y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio
- Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
 - a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases
 - b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

LEY ORDINARIA: Cuando se trata de refundir varios textos legales en uno

- La autorización para refundir textos legales determinará:
 - El ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos

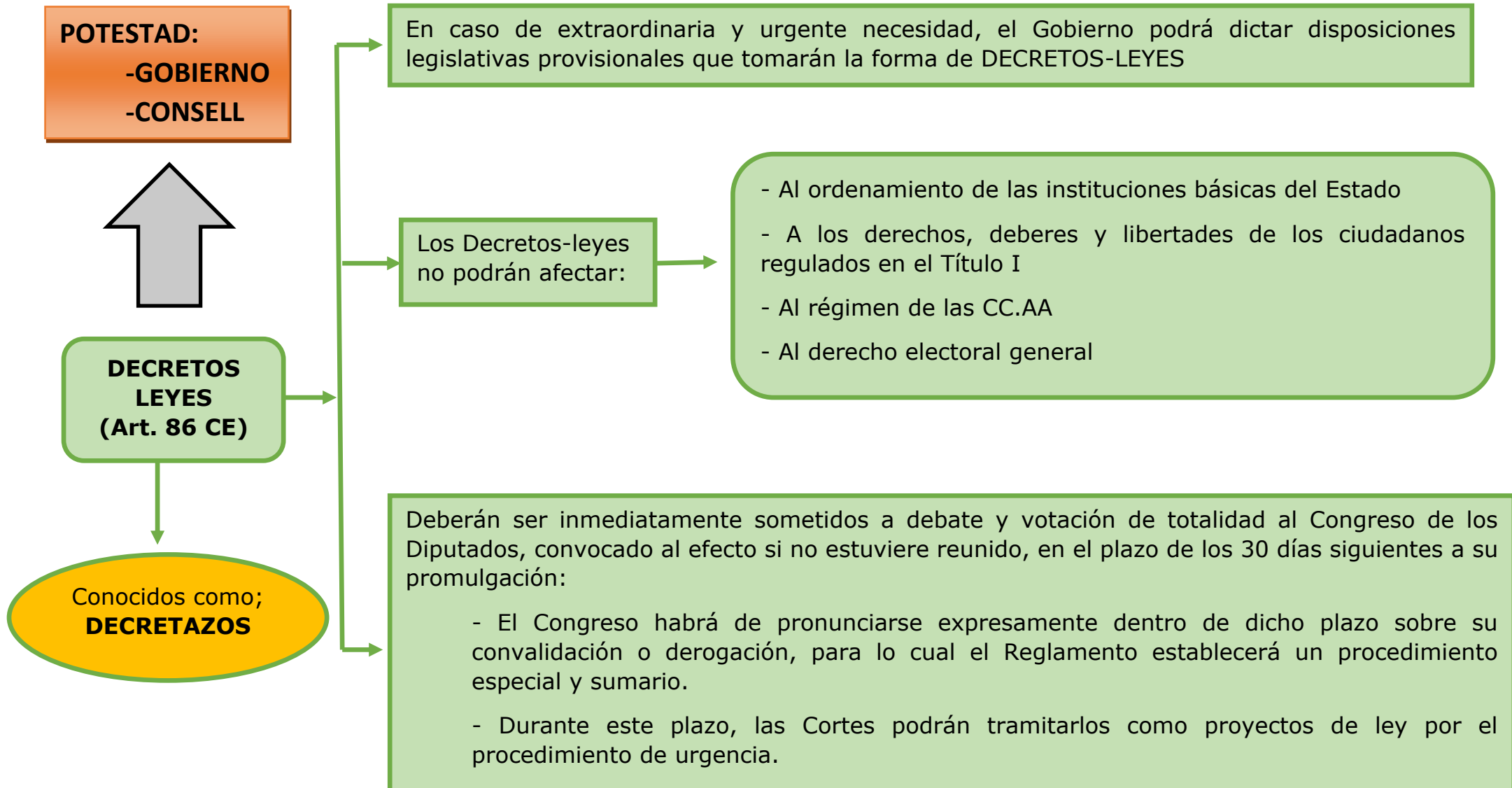
Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

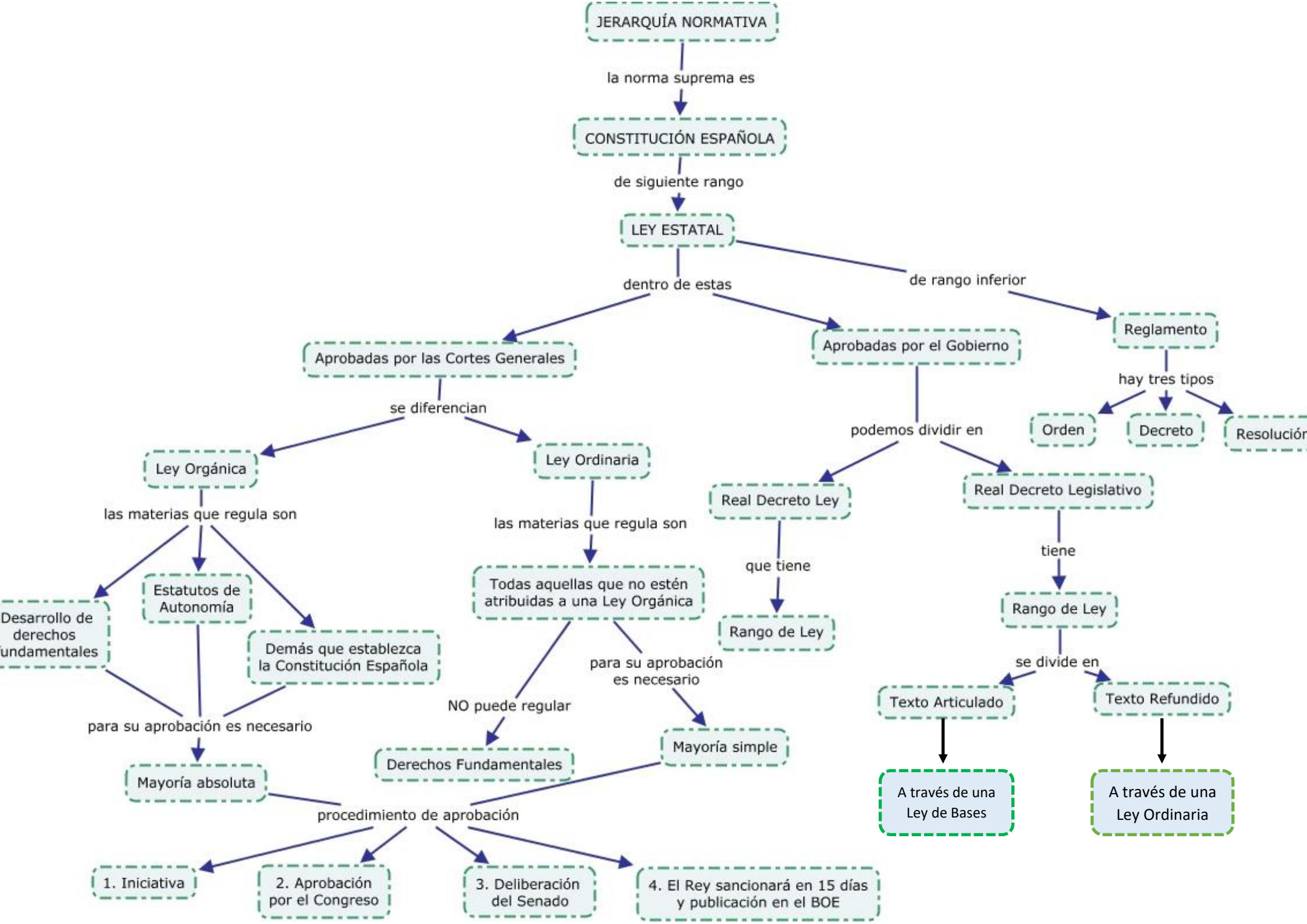
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.

- Se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente
- No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal caso podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

En este esquema analizaremos las normas **CON RANGO DE LEY** emanadas del **GOBIERNO** o **CONSELL** con control posterior de las **CORTES GENERALES** o de **LES CORTS VALENCIANAS**:
LOS DECRETOS LEY.





Son errores frecuentes equivocarse en las siguientes cuestiones...

Potestad legislativa VS Iniciativa legislativa.

Potestad Legislativa; Es la capacidad Constitucional de poder dictar normas con rango de Ley. La tienen Las Cortes Generales y Les Corts. (Salvo las dos excepciones que ya hemos estudiado)

Artículo 66. C.E. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. **Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado (En la C.V. Les Corts)**, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

Iniciativa legislativa; se le denomina así a la potestad que constitucionalmente se atribuye a uno o más órganos de un Estado o territorio para iniciar el procedimiento de trámite de forma válida que puede culminar, o no, en la aprobación, modificación o derogación de una ley.

De acuerdo con lo establecido en el art. 87 de la Constitución española, la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos (I.L.P.) en no menos de 500.000 firmas. (10.000 en la Comunitat Valenciana)

¿Cuál es la diferencia entre Proyecto de Ley y Proposición de Ley?

En la Constitución se distingue entre *proyecto de ley* y *proposición de ley*. La diferencia fundamental entre estos dos conceptos es el **órgano que las presenta**.

Es decir:

- **Si la iniciativa es del Gobierno**, entonces se denomina **Proyecto de Ley**. Únicamente pueden ser presentados por el Gobierno.
- **En el resto de los casos**, si la iniciativa es del Congreso, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, iniciativa legislativa popular, se denomina **Proposición de Ley**.

Según el artículo 88, respecto de los '**PROYECTOS DE LEY**':

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Como dice el artículo 89, sobre las '**PROPOSICIONES DE LEY**':

- 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.*
- 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.*

El **proyecto de ley** tiene preferencia frente a las **proposiciones de ley**.

La **proposición de ley** debe ser presentado en la **Mesa del Congreso**, junto con una exposición que justifique la ley y los informes correspondientes.

Reglamentos.



Concepto.

El reglamento es toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con valor subordinado a la ley. Que la norma reglamentaria es de rango inferior a la ley significa, en primer lugar, que aunque sea posterior a ésta, no puede derogarla y por el contrario, toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria sobre cualquier reglamento. Pero también significa que no hay materias reservadas a la potestad reglamentaria en el sentido de que la ley puede entrar a regular cualquiera que con anterioridad haya sido regulada por el reglamento.



Potestad Reglamentaria

Acción que ejerce el Gobierno a través de la cual dicta normas escritas subordinadas a la ley o referidas a ámbitos no sometidos a reserva de ley formal o material. CE, art. 97.



EL REGLAMENTO

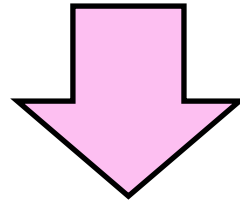
Podemos definir el Reglamento como una norma que emana del poder ejecutivo y que se sitúa en la pirámide del ordenamiento jurídico por debajo de la ley.

**Los Reglamentos
desarrollan a las leyes:**

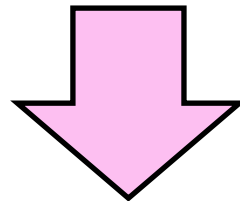


- No podrán ir contra la Constitución ni contra las leyes ni contra un reglamento de rango superior.
- No podrán regular materias que estén reservadas a la ley.
- No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas.
- No podrán establecer penas o sanciones.
- No podrán establecer tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales.
- No pueden ser retroactivos si son desfavorables, es decir, no pueden producir efectos negativos para situaciones anteriores a la aprobación del reglamento.
- Los reglamentos que incumplan estos límites serán nulos, y los tribunales de Justicia los expulsarán del Ordenamiento Jurídico.

DENOMINACIÓN SEGÚN EL ÓRGANO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO



En función del órgano que los dicte, los Reglamentos pueden tener un mayor o menor rango. Así a los Reglamentos del Consejo de Ministros o de los Consejos de Gobiernos autonómicos se les denomina **Decreto** y a los Reglamentos que acuerdan los titulares de los Ministerios o de las Consejerías autonómicas se les denomina **Orden**.



Reglamentos.

También denominados; Disposiciones Administrativas son de Carácter General y dependiendo de la Administración Pública de la que emanan tenemos:

- **Estatales**
- **Autonómicos**
- **Locales**

JERARQUIA REGLAMENTARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

Así en la Comunitat Valenciana y con la Referencia de la **Ley 5/1983 de 30 de diciembre Del Consell** tenemos

Artículo 31.

El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.

Artículo 32.

Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía:

1. Decretos del Consell.
2. Decretos del President.
3. Órdenes de las comisiones delegadas del Consell.
4. Órdenes de consejerías.
5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

Reglamento

Reglamento

Estado, Autonomías y Entes Locales pueden hacer normas reglamentarias.
Los diferentes entes de las Administraciones también pueden hacerlas.

Por su relación con la ley

- *Praeter legem* (por delante de la ley): no hay ley en esa materia sino que se ha regulado por reglamento directamente
- *Secundum legem* (sigue a la ley): la desarrolla, detalla, concreta, especifica...
- *Contra legem* (contrario a la ley): mera teoría, no pueden contradecir a la ley.

De Entes Locales

Reglamentos del Pleno, de la Junta de Gobierno, Ordenanzas, Edictos, Bandos...

Del Estado, y su jerarquía

- Decreto del Presidente de Gobierno
- Decreto del Consejo de Ministros
- Acuerdo del Consejo de Ministros
- Acuerdo de Comisiones Delegadas del Gobierno
- Orden Ministerial
- Otras: Resoluciones, Instrucciones, Decisiones...

De las Autonomías

Cada una regula su ámbito competencial.

De otros entes públicos

AEAT, TGSS, SEPE, CSIC,
AEPD, AEMPS...

Dentro de su ámbito competencial.

REGLAMENTOS	ÓRGANO QUE LO APRUEBA	DENOMINACIÓN
	Consejo de Ministro (Estado) Consejo de Gobierno (CCAA)	Real Decreto Decreto
	Titulares de los Ministerios (Estado) Titulares de las Consejerías (CCAA)	Órdenes Ministeriales Órdenes de Conselleria
	Corporaciones Locales	Ordenanzas Locales Bandos del Alcalde